

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
(Đấu giá theo trình tự thủ tục rút gọn)
Số: 161A/2025/CM-PL05

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định, Thông tư hiện hành liên quan đến đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số: 161A/2025/HĐDVĐGKN ngày 16/01/2025 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số: 161A/2025/HĐDVĐGKN-PL05 ngày 21/03/2025 giữa Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Long Biên và Công ty đấu giá hợp danh Công Minh.

Công ty đấu giá hợp danh Công Minh ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

ĐIỀU 1. KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ, HỒ SƠ PHÁP LÝ, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Phát Tài Lộc chưa thanh toán cho Agribank theo các Hợp đồng tín dụng số: 2203LAV200902521 (số Hợp đồng lấy trên Hệ thống IPCAS) ngày 07/05/2009, 2203LAV201100856 ngày 13/05/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Sơn Tây (nay là Agribank Chi nhánh Hà Tây I) và Công ty TNHH Phát Tài Lộc. Khoản nợ này đã được bàn giao về Agribank Chi nhánh Long Biên theo Thông báo số 6016/NHNo-QLRR ngày 07/07/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc “Phê duyệt danh mục các khoản nợ xấu bàn giao cho chi nhánh đầu mối xử lý nợ”. Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến hết ngày 02/12/2024: 65.339.444.120 đồng, cụ thể như sau: Dư nợ gốc: 26.315.500.000 đồng, Nợ lãi trong hạn: 35.202.882.695 đồng, lãi quá hạn: 3.821.061.425 đồng.

*** Lưu ý:**

- Có một tài sản bảo đảm chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 971 HĐ/CC ngày 29/4/2009 tại phòng công chứng số 08 thành phố Hà Nội giữa: Bên thế chấp là bà Nguyễn Thị Kim Thanh và ông Nguyễn Xuân Nhu; bên vay là Công ty TNHH Phát Tài Lộc; bên nhận thế chấp là Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây I hiện đang có sự sai khác số HĐTC giữa các văn bản sau: Hợp đồng thế chấp (số HĐTC ở trang 1 là 871 HĐ/CC và trang 7 là 971 HĐ/CC), đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (số 871 HĐ/CC ngày 29/04/2009) và Hợp đồng tín dụng (871 HĐ/CC ngày 29/04/2009).

2. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ pháp lý và tự xác định tình trạng của khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Long Biên hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) khi quyết định mua khoản nợ đấu giá.

- Những rủi ro tiềm ẩn (các tranh chấp giữa bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm, các bên liên quan đến tài sản bảo đảm khoản nợ với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm..v.v.), Agribank Chi nhánh Long Biên và tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Long Biên và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá khoản nợ xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành khoản nợ.

- Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế.

- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

* Lưu ý: Khách hàng trúng đấu giá khoản nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long Biên chuyển giao quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho khách hàng trúng đấu giá.

3. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số: 2203LAV200902521 (số Hợp đồng lấy trên Hệ thống IPCAS) ngày 07/05/2009 giữa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Sơn Tây (nay là Agribank Chi nhánh Hà Tây I) và Công ty TNHH Phát Tài Lộc.

- Hợp đồng tín dụng số: 2203LAV201100856 ngày 13/05/2011 giữa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn Tây (nay là Agribank Chi nhánh Hà Tây I) và Công ty TNHH Phát Tài Lộc.

- Quyết định số: 352/QĐ-NHNo.LB-XLN ngày 20/03/2025 của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long Biên về việc tiếp tục bán đấu giá lần 06 khoản nợ của Công ty TNHH Phát Tài Lộc.

4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long Biên. Địa chỉ: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ.

- Thời gian, địa điểm xem khoản nợ đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 24/03/2025, ngày 25/03/2025 và ngày 26/03/2025 tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Long Biên. Địa chỉ: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Công ty và Người có khoản nợ đấu giá sẽ phối hợp tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem khoản nợ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng khoản nợ và tài liệu liên quan (nếu có).

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đi xem khoản nợ đấu giá phải đăng ký với Công ty Đấu giá để đi xem khoản nợ. Người đăng ký xem khoản nợ tự lo phương tiện đi lại và tự thanh toán các chi phí phát sinh.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức không xem khoản nợ đấu giá nhưng có đăng ký tham gia đấu giá thì coi như cá nhân, tổ chức đó đã tự xem khoản nợ đấu giá, hiểu rõ về chất lượng và hiện trạng của khoản nợ đấu giá; nếu tham gia đấu giá và trúng đấu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện về hiện trạng, chất lượng của khoản nợ đấu giá.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08h00' ngày 24/03/2025 và hết hạn đến 17h00' ngày 26/03/2025 (*trong giờ hành chính những ngày làm việc theo quy định*) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty);
- + Cam kết xem xét hiện trạng khoản nợ.
- + Quy chế cuộc đấu giá;
- + Tài liệu liên quan đến khoản nợ đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08h00' ngày 24/03/2025 và hết hạn đến 17h00' ngày 26/03/2025 (*trong giờ hành chính những ngày làm việc theo quy định*) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

**** Đối với tổ chức:***

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty);
- + Cam kết xem xét hiện trạng khoản nợ. (bản chính)
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
- + CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực, còn thời hạn);
- + Chứng từ nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản sao), nộp cho Công ty sau khi hoàn tất việc nộp tiền.

**** Đối với cá nhân:***

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty);
- + Cam kết xem xét hiện trạng khoản nợ. (bản chính)
- + CCCD/HC có gắn chip điện tử của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực, còn thời hạn).

- Chứng từ nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản sao), nộp cho Công ty sau khi hoàn tất việc nộp tiền.

**** Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:***

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CCCD/HC (bản sao có chứng thực, còn thời hạn)

Lưu ý: Các trường hợp bản sao không có chứng thực thì khách hàng phải mang bản chính đến Công ty để đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, cán bộ Công ty sẽ xác nhận vào bản sao sau khi đã đối chiếu bản chính.

ĐIỀU 4. GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ.

1. Giá khởi điểm: 38.582.288.361 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, ba trăm sáu mươi mốt đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế, phí và chi phí khác liên quan đến chuyển quyền, sở hữu của khoản nợ theo quy định của pháp luật.

2. Bước giá cố định là: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

ĐIỀU 5. TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC.

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Một triệu đồng).

2. Tiền đặt trước:

a. Tiền đặt trước: 7.716.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu đồng).

b. Thời gian nộp tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 08h00' ngày 24/03/2025 và hết hạn đến 17h00' ngày 26/03/2025.

- **Hình thức nộp tiền đặt trước:** Tiền đặt trước được người tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Công Minh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này và phải báo "có" trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 26/03/2025. Tài khoản nộp tiền đặt trước của Công ty:

- Đơn vị hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Công Minh
- Tài khoản: 2200201313675
- Tại: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, TP Hà Nội
- Nội dung: (Người tham gia đấu giá) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Phát Tài Lộc tại Agribank Chi nhánh Long Biên.

Lưu ý: Số tiền đặt trước không đủ và không có "báo có" trong tài khoản của Công ty đến trước 17h00' ngày 26/03/2025 thì sẽ không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. Chứng từ nộp tiền đặt trước phải bổ sung trước thời điểm mở phiên đấu giá.

c. Xử lý tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền lãi phát sinh của khoản tiền đặt trước (nếu có) thuộc về người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu phí quản lý, phí chuyển tiền của ngân hàng khi nhận lại tiền đặt trước do Công ty chuyển trả.

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá; đã nộp tiền đặt trước nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá; từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá thì Công ty trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty sẽ chuyển tiền đặt cọc cho người có khoản nợ đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản (bao gồm cả khoản tiền lãi phát sinh - nếu có) cho người có khoản nợ đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, buổi công bố giá.

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08h00' ngày 24/03/2025 và hết hạn đến 17h00' ngày 26/03/2025 (*trong giờ hành chính những ngày làm việc theo quy định*) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Công Minh ban hành và không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 đã được sửa đổi bổ sung năm 2024.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. Một người chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác.

- Công ty sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

ĐIỀU 7. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì một người chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu

giá; người trực tiếp giám định, định giá khoản nợ; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá khoản nợ.

c) Người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền xử lý khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ, người có quyền quyết định bán khoản nợ của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ) Người không có quyền mua khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ, CÁCH THỨC ĐẤU GIÁ, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Trình tự phiên đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu khoản nợ đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian giữa các lần trả giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Điều hành việc trả giá. Cụ thể như sau:

+ Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

+ Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

+ Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

+ Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

2. Cách thức trả giá.

a/ Giá trả hợp lệ được xác định như sau:

- Người trả giá đầu tiên trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm cộng với (n) x bước giá cố định. Theo công thức sau:

Giá hợp lệ = Giá khởi điểm. Hoặc:

Giá hợp lệ = Giá khởi điểm + (n) x Bước giá cố định.

- Người trả giá sau phải trả cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu là 01 (một) bước giá cố định. Theo công thức sau:

Giá hợp lệ = Giá của người trả giá trước liền kề đã trả + (n) x Bước giá cố định.

Trong đó:

+ *n*: Là số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5...

+ *Bước giá cố định*: Được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

b/ Giá trả không hợp lệ được xác định như sau:

- Người trả giá đầu tiên trả giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm nhưng phần cao hơn không bằng bội số của bước giá cố định.

- Giá trả của người trả giá sau không cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề hoặc cao hơn giá trả của người trả giá trước liền kề nhưng phần cao hơn không bằng bội số của bước giá cố định.

Người tham gia đấu giá trả giá không hợp lệ bị truất quyền tham gia trả giá tại phiên đấu giá.

3. Xác định người trúng đấu giá.

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

ĐIỀU 9. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ.

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 10: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ.

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh; Địa chỉ: Số 7/B8 Ngõ 8 Đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

* Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá mà địa điểm tổ chức phiên đấu giá không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì Công ty sẽ thỏa thuận thống nhất với Người có khoản nợ đấu giá bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá và Thông báo bằng văn bản về địa điểm tổ chức phiên đấu giá cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện. Việc thông báo phải thực hiện chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá được xác định trong Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành.

ĐIỀU 11: ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MỘT NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, MỘT NGƯỜI TRẢ GIÁ, MỘT NGƯỜI CHẤP NHẬN GIÁ.

Việc đấu giá khoản nợ trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

- Trường hợp đấu giá khoản nợ theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì khoản nợ được bán cho người đó;

- Việc đấu giá khoản nợ trong trường hợp này chỉ tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức đấu giá.

ĐIỀU 12: RÚT LẠI GIÁ ĐÃ TRẢ

Tại phiên đấu giá, người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Nếu không có ai trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về Người có khoản nợ đấu giá.

ĐIỀU 13: TỪ CHỐI KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là

người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua khoản nợ đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua khoản nợ đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

ĐIỀU 14. CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC.

1. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Không đến tham gia phiên đấu giá.
- Trả dưới giá khởi điểm.
- Giá trả không hợp lệ.
- Rút lại giá đã trả.
- Gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Không tuân theo sự hướng dẫn của đấu giá viên tại phiên đấu giá.
- Vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (trường hợp bất khả kháng được hiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành).

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá . Cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá ;

+ Cản trở hoạt động đấu giá ; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá ;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với khoản nợ mà mình cũng là người tham gia đấu giá khoản nợ đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một khoản nợ;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá .

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá .

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá .

Tiền đặt trước của những người tham gia đấu giá trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Người có khoản nợ đấu giá.

ĐIỀU 15: CHUYỂN HỒ SƠ PHIÊN ĐẤU GIÁ, HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ.

1. Chuyển hồ sơ đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Công Minh chuyển hồ sơ kết quả đấu giá khoản nợ gồm biên bản đấu giá và thông tin chi tiết của người trúng đấu giá cho Người có khoản nợ để làm cơ sở ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Kết quả đấu giá khoản nợ được ghi nhận tại biên bản đấu giá là căn cứ để ký kết hợp đồng mua bán nợ.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định thì Agribank Chi nhánh Long Biên và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán nợ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Hợp đồng mua bán nợ theo mẫu của Agribank Chi nhánh Long Biên.

ĐIỀU 16. THANH TOÁN TIỀN MUA KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ, BÀN GIAO KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ.

1. Thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt trước tham gia đấu giá của người trúng đấu giá được Công ty đấu giá hợp danh Công Minh chuyển thành tiền đặt cọc trả cho Agribank Chi nhánh Long Biên trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá để đảm bảo thực hiện Hợp đồng mua bán nợ.

- Người trúng đấu giá có thể thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ với Agribank Chi nhánh Long Biên có hiệu lực.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ có hiệu lực, Người trúng đấu giá phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank Chi nhánh Long Biên tối thiểu 30% giá trị Hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Người trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện đúng theo Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết.

- Trường hợp người mua được khoản nợ vi phạm Hợp đồng do không thực hiện đúng cam kết thanh toán trong Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết thì bị mất toàn bộ số tiền tiền đặt cọc và tiền đã thanh toán (nếu có). Toàn bộ số tiền này thuộc về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Long Biên.

2. Bàn giao khoản nợ đấu giá:

- Thời hạn bàn giao khoản nợ: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Agribank Chi nhánh Long Biên nhận đủ tiền mua khoản nợ của người mua được khoản nợ, Agribank Chi nhánh Long Biên sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao khoản nợ và bàn giao hồ sơ khoản nợ đấu giá, giấy tờ thể chấp cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán nợ. Việc chuyển giao khoản nợ và bàn giao hồ sơ khoản nợ được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Agribank Chi nhánh Long Biên và người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao khoản nợ: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long Biên (Địa chỉ: Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

ĐIỀU 17. DỪNG CUỘC ĐẤU GIÁ THEO YÊU CẦU CỦA CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN HOẶC NGÂN HÀNG YÊU CẦU DỪNG CUỘC ĐẤU GIÁ.

Trong trường hợp phải dừng việc tổ chức đấu giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Long Biên yêu cầu dừng cuộc đấu giá. Trong trường hợp này, Công ty trả lại khách hàng tham gia đấu giá tiền đặt trước và các khoản thu khác (nếu có) mà không phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng tham gia đấu giá.

ĐIỀU 18. NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ.

- Chỉ những người có tên trong danh sách đủ điều kiện tham gia đấu giá mới được tham gia phiên đấu giá; Khi tham gia phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình CCCD/HC bản chính để Công ty đấu giá hợp danh Công Minh kiểm tra tư cách khách hàng tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia phiên đấu giá.
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá.
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá.
- Không ra khỏi phòng đấu giá khi không được sự đồng ý của đấu giá viên.
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá.
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (nếu không được phép của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá).

ĐIỀU 19. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá.

- Được tham gia phiên đấu giá khi được xác định là đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá, quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá ban hành trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của Quy chế cuộc đấu giá.
- Khi đã tham gia đấu giá được hiểu là người tham gia đấu giá đã chấp nhận hiện trạng, chất lượng của khoản nợ đấu giá, chấp nhận mọi nội dung của Quy chế cuộc đấu giá này và không có khiếu kiện, khiếu nại gì.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

- Ký biên bản đấu giá.
- Yêu cầu người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán nợ.
- Thanh toán đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá cho người có khoản nợ đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ.
- Được nhận khoản nợ đấu giá theo quy định trong hợp đồng mua bán nợ.
- Có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Tự bảo quản khoản nợ của mình kể từ khi được bàn giao và chịu mọi rủi ro đối với khoản nợ của mình kể từ khi được bàn giao.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ và theo quy định của pháp luật.

3. Những điều nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá không được vi phạm những điều nghiêm cấm dưới đây; nếu vi phạm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định.

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá;

- Cản trở hoạt động đấu giá; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với khoản nợ mà mình cũng là người tham gia đấu giá khoản nợ đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một khoản nợ;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với khoản nợ đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

ĐIỀU 20. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Những điều không quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì áp dụng theo Luật Đấu giá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Cán bộ, nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Công Minh, Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG MINH
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thu Lan